

1501464-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015126/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22496893 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 264/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2015126 - 89º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501464-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501464-14.2022.8.26.0228 - Ctrl. 0167/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015126/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22496893 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 264/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2015126 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

IGOR DE SOUSA SANTANA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

IGOR DE SOUSA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 14, da Lei n. 10.826/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia e seu aditamento, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta de 15h30min, na Rua Manoel Moreira de Sá, nº 65, Campo Limpo, nesta cidade e comarca de São Paulo, foi surpreendido quando transportava, guardava e mantinha em depósito, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, 296 porções de cocaína (com massa bruta de 186,7 g); 20 porções de cocaína sob a forma de "crack" (massa bruta de 3,6 g); 53 porções de Tetrahydrocannabinol (droga popularmente conhecida como "maconha" - massa bruta de 94,3 g); e 07 porções de droga conhecida como "lança-perfume" (volume

líquido de 210 ml), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, IGOR DE SOUSA SANTANA portava arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, com numeração SER15971, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi notificado da acusação. Houve oferecimento de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Seguiu-se a citação. Em instrução foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Nos debates, as partes postularam a improcedência da ação.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia IMPROCEDENTE.

A materialidade quanto ao tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelo laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, igualmente, tem-se que a materialidade veio estampada pelo mesmo auto de exibição e apreensão já citado e pelo laudo pericial colacionado aos autos.

Autoria incerta, contudo.

O policial militar André Luis Zocchi Silva Perez disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando, na região dos fatos, local este conhecido como ponto de tráfico de drogas, dividiram-se em duas equipes, sendo que dois foram para uma viela a pé e outros dois foram pela rua principal de viatura. Neste momento avistaram sete indivíduos, que foram abordados. Com um deles encontrado um pino de cocaína. Numa valeta encontraram uma arma, de propriedade da PM, e em outra mochila drogas e dinheiro. Todos os abordados disseram que lá estavam para comprar entorpecentes. As imagens das câmeras corporais da PM indicaram o momento da dispensa dos entorpecentes. Por estas imagens pelo menos dois indivíduos estavam envolvidos na dispensa das mochilas.

O policial militar Gilson Carlos de Souza afirmou que no local do fato, conhecido pela traficância e composto por um terreno baldio, postou-se com sua guarnição (com o Tenente Zocchi) e entrou por uma viela, vendo sete indivíduos correndo em sua direção. Igor sendo um deles. Igor "parou bem em frente onde estavam drogas e armas e fizeram menção de ter jogado as drogas e a arma, nas mochilas" (sic). Dos sete indivíduos, aqueles que "estavam mais próximos da mochila foram levados ao distrito".

Já o policial militar Vinicius Rodrigo Teressam disse que estava em patrulhamento ostensivo junto a outros policiais pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Trata-se de local de terreno baldio com duas entradas, por vias diversas. Uma equipe ficou em via e, sua guarnição fizeram a abordagem por outra, pela via superior. Avistaram então Igor, "trabalhando de olheiro". Ele saiu correndo ao avistar a guarnição, indo em direção ao terreno; foi seguido pela testemunha. Depois, ele já estava detido pela guarnição do policial Tenente Zocchi. Durante a perseguição não avistou qualquer dispensa de material por sua parte. Ele negou qualquer participação no fato.

O policial militar Gesiel dos Santos Bueno narrou que pelo local incursionado, um terreno amplo com dois acessos, fizeram uma abordagem pelas vias superior e inferior. Fez a abordagem pela via superior, com sua guarnição. Igor, ao ver a viatura, saiu correndo em direção ao terreno. O cabo Teressam saiu em sua perseguição. Permaneceu na viatura, fazendo a segurança da equipe. Somente viu Igor correndo e entrando em uma viela, perdendo-o de vista. Não sabe dizer se ele, ao correr, tinha algo em mãos.

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio

Foi o que se colheu da prova oral.

Com efeito, como bem postularam as partes, a ação pena improcede. Não houve visualização do momento em que as drogas e a arma teriam sido dispensadas e, tampouco, qualquer outro indício que as ligassem ao acusado. A prova, produzida sob o contraditório foi, assim, substancialmente diversa daquela do momento do flagrante, sendo patente a carência de autoria criminosa.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o réu IGOR DE SOUSA SANTANA, qualificado nos autos, fazendo-o na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração do entorpecente apreendido, independentemente do trânsito em julgado.

DEFIRO a restituição do aparelho celular apreendido, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

DETERMINO a destruição da bolsa apreendida, independentemente do trânsito em julgado.

DETERMINO ainda a perda dos valores apreendidos em favor da FUNAD.

DEFIRO a restituição do armamento à PMESP, independentemente do trânsito em julgado. Oficie-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA